

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 674 del 09/10/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 314 del 09/10/2023

OGGETTO:

Decreto del Ministero dell'Interno 14 gennaio 2022 recante "Assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano" - Annualità 2023.

Lavori di "*Manutenzione straordinaria strada comunale Vardaro*".

Approvazione atti Contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

CUP: C87H23001140001 CIG: 9994600CD3 IMP. CAP. 1101 - COD. 0801202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare, l'articolo 1, comma 407, prevede, per gli anni 2022 e 2023, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023;

-i successivi commi da 408 a 414 del medesimo articolo 1, disciplinano le modalità di erogazione, utilizzo, monitoraggio e revoca dei contributi, nonché gli obblighi di pubblicità ed i controlli inerenti alle opere oggetto di contributo;

-con decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2022 recante "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano" nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023" risulta un importo spettante al Comune di Squillace di Euro 10.000,00 per l'anno 2022 e di Euro 5.000,00 per l'anno 2023;

Preso atto che:

-con determinazione n° 421 del 25/07/2023 l'appalto in argomento è stato affidato alla ditta Stilo Edil srl, di Stilo Dolores, con sede a Squillace in C.da Ghetterello snc P.I. 03795550791, per l'importo complessivo dei lavori di € 5.000,00 compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 10%;

-con determinazione n° 422 del 25/07/2023 è stato affidato l'incarico per la direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Maria Cilurzo, dipendente dell'ufficio tecnico comunale;

-i lavori sono stati ultimati il giorno 07/09/2023, come da certificato di ultimazione lavori redatto in pari data dalla Direzione Lavori e, pertanto, in tempo utile;

-sono stati redatti il conto finale dei lavori nonché il certificato di regolare esecuzione;

Esaminati:

-il conto finale dei lavori compilato dalla Direzione dei Lavori sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di € 4.545,45 compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10% pari a € 454,55;

-il certificato di regolare esecuzione datato 07/09/2023 rilasciato dal suddetto tecnico, sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;

Rilevato che:

-all'appaltatore non è stato corrisposto nessuno acconto e che, pertanto, lo stesso risulta creditore dell'importo complessivo di € 4.545,45 compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10% pari a € 454,55;

-per detti lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

Ritenuti gli atti meritevoli di approvazione;

Visto il D.Lgs. n° 36/2023;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 per la parte ancora in vigore;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

D E T E R M I N A

per le causali di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1)-di prendere atto della documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato finale (contabilità finale) ed al certificato di regolare esecuzione dei lavori di “*Manutenzione straordinaria strada comunale Vardaro*” CUP: C87H23001140001, redatta dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Maria Cilurzo, dipendente dell'ufficio tecnico comunale;

2)-di approvare, siccome approva, il conto finale dei lavori in oggetto per il complessivo ammontare € 4.545,45 compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10% pari a € 454,55, compilato dalla D.L., sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;

3)-di approvare, siccome approva, il certificato di regolare esecuzione datato 07/09/2023 rilasciato dalla Direzione dei Lavori, sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;

4)-di dare atto che all'appaltatore non è stato corrisposto nessuno acconto e che, pertanto, lo stesso risulta creditore dell'importo complessivo di € 4.545,45 compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10% pari a € 454,55;

5)-di stabilire che al pagamento ed emissione del relativo mandato si provvederà solo a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica da liquidarsi con successivo atto;

6)-di dare atto che:

-salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;

-il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice Civile;

8)-di specificare che l'intervento risulta essere finanziato con i contributi del Decreto del Ministero dell'Interno 14 gennaio 2022 recante “Assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano” allocati sul Cap. 1101 - Cod. 0801202, del Bilancio corrente per un totale di € 5.000,00;

9)-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

10)-di dare atto che le attività disposte rientrano nella procedura per la quale è stato attribuito il seguente CIG: 9994600CD3;

11)-di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.;

12)-di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

13)-di prendere atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

14)-di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. “*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*”, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

15)-di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 27 e 28, comma 3, del D.Lgs. n° 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. 1101 – Cod. 0801202 del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)